

1507106-09.2020.8.26.0625

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: RITA DE CASSIA SPASINI DE SOUZA LEMOS

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... dentre outros quatro furtos, roubo e tráfico de entorpecentes), aumento a pena-base em 1/5, fixando-a em 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e no pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, destaco que o réu é multirreincidente específico em crimes de natureza patrimonial, especificamente, o furto na modalidade qualificada (Proc. 0005197-64.2019.8.26.0520, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

3ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1507106-09.2020.8.26.0625 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507106-09.2020.8.26.0625

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cristiano de Assis Tarcizo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RITA DE CÁSSIA SPASINI DE SOUZA LEMOS

Vistos.

CRISTIANO DE ASSIS TARCIZO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, porque no dia 14 de dezembro de 2020, por volta das 20h20, na Avenida dos Bombeiros, nº 216, Jardim Garcês - Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Taubaté, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si, coisa alheia móvel de propriedade de Renan Vaz de Campos.

Segundo a denúncia, o réu Cristiano se dirigiu até a residência da vítima, escalou o muro e ingressou no local. Na oportunidade, danificou a porta de um armário do quintal, de onde subtraiu um botijão de gás da marca Ultragaz, avaliado de forma indireta no valor de R\$ 150,00, uma escada de alumínio, uma lavadora de pressão da marca WAP e uma bolsa com diversas roupas.

Logo depois, o acusado deixou a residência da vítima na posse dos bens subtraídos, deixando-os, contudo, em um terreno baldio vizinho, visando, provavelmente, retornar posteriormente para buscá-los, e levando consigo apenas o botijão de gás. Em solo policial, o réu confessou a prática delitativa, sendo juntados aos autos imagens das câmeras de monitoramento que flagraram a ação delitativa.

A denúncia foi recebida em 21/09/2021, às fls. 90/91.

Citado (fls. 104), o réu apresentou resposta escrita à acusação (fls. 107), impugnando a pretensão acusatória.

Em instrução probatória, via sistema audiovisual (fls. 139/140), foram ouvidas a vítima Renan Vaz de Campos e a testemunha Maycon William dos Santos, sendo o réu interrogado.

Nos debates orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, requereu a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, devido aos maus antecedentes do acusado; compensação entre a reincidência e a confissão espontânea; o não reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo; a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena, além da extração de cópia dos autos e envio para a Corregedoria da Polícia Militar para a apuração das agressões sofridas pelo réu.

A Defensoria Pública, por sua vez, diante da confissão do réu e demais provas do processo, manifestou-se apenas sobre a fixação da pena. Pleiteou a fixação da pena-base em seu mínimo legal; o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea; a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena, além da expedição de ofício à Delegacia de Polícia, com cópias do processo, para instauração de inquérito policial para apurar as agressões sofridas pelo réu.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), termo de declarações (fls. 5), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 07), Auto de Avaliação (fls. 09), pelas imagens da câmera de segurança (fls. 11/22), pelo laudo pericial (fls. 72/75), bem como pela prova oral produzida.

Quanto à autoria, vejamos:

A vítima Renan Vaz de Campos, ouvida em juízo, disse que saiu com sua esposa para comemorar a data em que se conheceram e ficaram fora da residência por, aproximadamente, uma hora. Durante esse tempo, monitorou a residência pelas câmeras de segurança através do celular, quando percebeu que duas delas estavam desativadas. Em seguida, verificou a área de lazer e percebeu que a casa estava toda revirada. No quintal, possuía uma lavadora, duas escadas, um ferro de passar, um botijão de gás e um saco de roupa suja. Há um terreno baldio na lateral do imóvel, por onde o réu conseguiu invadir sua residência, conforme visualizado nas imagens de segurança. No momento não foi feito nada, pois não havia flagrante. Através da análise das imagens, visualizaram a ação do réu, o que ocorreu cerca de dez minutos após sua saída da casa. O réu viu as câmeras antes de ingressar, e as quebrou. Todavia, havia outra câmera escondida, através da qual foram feitas as imagens. O acusado fez uso de entorpecente durante o furto. Ele escalou o muro e passou por cima da cerca elétrica. Não conhecia o acusado anteriormente. A esposa do depoente viu o réu no dia seguinte andando pelas ruas do bairro devido a uma tatuagem que ele tem no braço. O acusado estava vigiando carros no comércio. Ao ver a vítima de motocicleta, tentou empreender fuga, mas foi preso pela população numa praça e conduzido à Delegacia.

A testemunha Maycon William dos Santos, ouvida em juízo, relatou que receberam a ocorrência via COPOM. No local, a vítima narrou que um indivíduo tinha furtado sua residência em data anterior e indicou a direção para a qual ele teria fugido. O réu foi abordado nas proximidades e conduzido à Delegacia, após ser reconhecido pela vítima por meio fotográfico.

O réu Cristiano de Assis Tarcizo, ouvido na fase inquisitiva (fls. 08), disse que é morador de rua e viciado em crack. Confirmou a prática do furto na residência da vítima na Avenida dos Bombeiros. Afirmou que estava sob efeito da droga; pulou na casa pelo terreno baldio ao lado e a acessou pelo telhado. Tentou furtar as coisas que estavam no quintal. Não entrou na residência. Não se recorda de detalhes.

Conseguiu furtar somente o botijão de gás, e abandonou os outros objetos no terreno baldio. Trocou o botijão de gás por R\$50,00 em crack em uma biqueira.

Interrogado em juízo, o réu afirmou que tem conhecimento da acusação e que ela é parcialmente verdadeira. Confessou que invadiu o imóvel da vítima, todavia, sem

rompimento de qualquer obstáculo, vez que os armários estavam abertos. Levou apenas o botijão de gás consigo. Está preso por um processo de Pindamonhangaba. Na data dos fatos, era usuário de crack e morador de rua. Foi agredido pela vítima e pelos policiais para informar onde estava o botijão. Todos os objetos encontrados no terreno baldio foram deixados pelo depoente. Os hematomas constatados nas fotografias dos autos são provenientes dessas lesões.

Reproduzida a prova oral e comprovada a materialidade delitiva, resta a análise quanto à sua autoria, o que também se demonstrou incontestado nos autos.

A vítima, ouvida em juízo, descreveu com precisão o delito perpetrado pelo acusado que, aproveitando-se da ausência daquela em sua residência, através de um terreno baldio, ingressou na casa do ofendido escalando o muro, subtraindo um botijão de gás, uma escada de alumínio, uma lavadora de pressão da marca WAP e uma bolsa com diversas roupas. Dos bens subtraídos, apenas o botijão foi levado pelo agente, sendo os demais pertences deixados no terreno baldio.

A ação delituosa foi filmada através das câmeras de vigilância da casa da vítima, que em decorrência das tatuagens do acusado o reconheceu na rua e, com o apoio da polícia e dos transeuntes, conseguiu detê-lo.

A confissão do acusado restou corroborada pelas imagens coligidas às fls. 11/22 e pelo reconhecimento realizado pela vítima.

A utilização de escalada para o cometimento do crime foi confirmada pelo acusado, bem como pelo laudo pericial de fls. 72/75, que demonstra que o réu pulou um muro de 2,60 metros de altura para ingressar na residência da vítima.

De outro lado, não restou demonstrado o rompimento de obstáculo para a subtração, vez que não foi produzida qualquer prova nesse sentido, havendo somente o relato do réu de que os armários já estavam abertos.

O réu ostenta Maus Antecedentes com extensa ficha criminal, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, não há que se compensar as circunstâncias agravantes e atenuantes, visto que o réu é multirreincidente em crime de natureza patrimonial, especificamente o furto, de modo que o aumento a ser aplicado deverá se dar em patamar de 1/4.

Fixada a responsabilidade do réu, passo a dosar a pena:

Na primeira fase da dosimetria, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, levando-se em conta que o crime de furto foi qualificado pela escalada, bem como o fato do réu ostentar Maus Antecedentes com extensa ficha criminal (fls. 131/138 – Proc. 0016692-72.2005.8.26.0625, dentre outros quatro furtos, roubo e tráfico de entorpecentes), aumento a pena-base em 1/5, fixando-a em 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e no pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, destaco que o réu é multirreincidente específico em crimes de natureza patrimonial, especificamente, o furto na modalidade qualificada (Proc. 0005197-64.2019.8.26.0520, 0008186-58.2015.8.26.0625, 0008416-76.2010.8.26.0625, 0016655-93.2015.8.26.0625, 0025239-57.2012.8.26.0625 e 1500810-26.2019.8.26.0618 – fls. 131/138), bem como, a presença da atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal). Todavia, deixo de realizar a compensação entre as mencionadas circunstâncias agravantes e atenuantes, posto que a reincidência específica releva a reiteração de condutas graves e dolosas por parte do acusado, sendo forçoso a incidência do aumento nessa etapa da dosimetria da pena, na razão de 1/4, resultando a reprimenda em 03 anos e 15 dias de reclusão e no pagamento de 15 dias-multa, pena que torno definitiva, vez que inexistem outras causas modificadoras a serem consideradas.

Neste sentido já se decidiu:

TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – MULTIREINCIDÊNCIA NÃO POSSIBILITA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL – PRECEDENTES DO COL. STJ – REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO – RECURSO NÃO PROVIDO (TJ-SP - APR: 15003788620208260548 SP 1500378-86.2020.8.26.0548, Relator: Amaro Thomé, Data de Julgamento: 17/02/2021, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/02/2021).

Estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais, a multirreincidência do acusado em crimes patrimoniais, bem como sua confissão. No que tange à pena de multa, ausentes elementos que indiquem capacidade econômica a autorizar a majoração do dia-multa, fixo seu valor unitário em 1/30 do salário mínimo nacional vigente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório e CONDENO o réu CRISTIANO DE ASSIS TARCIZO, como incurso no art. 155, §4º, incisos II, do Código Penal, às penas de 03 anos e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e no pagamento de 15 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo nacional vigente cada dia-multa.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, vez que ausentes os requisitos legais para decretação da sua prisão cautelar.

Deixo de realizar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, pois o réu é reincidente em crime doloso, nos termos do art. 44, II e art. 77, I, ambos do Código Penal.

Defiro a gratuidade processual ao acusado, visto que foi defendido pela Defensoria Pública durante toda a persecução penal. Anote-se.

Conforme solicitação do órgão ministerial e da Defensoria Pública, determino a remessa de cópia do presente feito à Delegacia de Polícia e à Corregedoria Geral da Polícia Militar, para que sejam apuradas as agressões mencionadas e eventualmente sofridas pelo réu.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Taubaté, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA